



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Firmado digitalmente por ALVAREZ
PALOMINO Vicson Ricardo FAU
20133840533 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.04.2026 10:01:47-0500

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

RESOLUCIÓN FINAL N° 324-2026/PS0-INDECOPI-CUS

DENUNCIANTE : JENNY LUZ LEDESMA ARAUJO
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA

Cusco, 20 de abril de 2026.

I. ANTECEDENTES

1. El 16 de febrero de 2026¹, la señora Jenny Luz Ledesma Araujo (en adelante, la denunciante), presentó una denuncia administrativa en contra el Banco de Crédito del Perú (en adelante, el denunciado) por presunta infracción del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), manifestando lo siguiente:

- (i) Que, el 03 de febrero de 2026, tras realizar un consumo por el monto de S/ 68.00 en Tottus se apersonó a un cajero automático donde una persona desconocida se le acercó y la confundió mientras tenía su tarjeta insertada en el cajero, circunstancia en la que fue víctima del cambio de su tarjeta sin que lo notara, momento en que la pantalla del cajero mostró un mensaje de que su tarjeta quedaba bloqueada por 24 horas, por lo que confió en que no podían efectuarse operaciones durante ese periodo.
- (ii) Sin embargo, posteriormente advirtió que se realizaron operaciones que no reconoce efectuadas con cargo a su cuenta N° 285-*****-0-84 conforme al siguiente cuadro:

Cuadro N° 01

Fecha de OP	Hora de OP	Importe de OP (S/)	Comisiones (S/)	Tipo de operación	Canal
03.02.2026	06:45 PM	1,500.00	0.25	Retiro en cajero BCP	ATM BCP
03.02.2026	06:46 PM	1,500.00		Retiro en cajero BCP	ATM BCP
03.02.2026	06:48 PM	1,400.00		Transferencia en cajero BCP	ATM BCP
03.02.2026	06:50 PM	1,400.00		Transferencia en cajero BCP	ATM BCP

¹ Denuncia subsanada el 26.02.2026.

M-OPS-03/03

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

03.02.2026	07:02 PM	645.12		Retiro en cajero BCP	ATM BCP
03.02.2026	07:03 PM	645.12		Retiro en cajero BCP	ATM BCP
03.02.2026	07:05 PM	645.12		Retiro en cajero BCP	ATM BCP
03.02.2026	19:28 PM	500.00		Retiro en agente BCP	Agente BCP
03.02.2026	19:28 PM	500.00		Retiro en agente BCP	Agente BCP
03.02.2026	19:30 PM	500.00		Retiro en agente BCP	Agente BCP
03.02.2026	19:30 PM	500.00		Retiro en agente BCP	Agente BCP
03.02.2026	19:32 PM	1000.00		Transferencia en agente BCP	ATM BCP
03.02.2026	19:37 PM	500.00		Retiro en agente BCP	ATM BCP
03.02.2026	-	1.00		Yape	-

Precisó que las operaciones se realizaron de manera sucesiva lo que constituye un patrón atípico que debió activar el sistema antifraude del denunciado. Por lo que el 04 de febrero de 2026, se apersonó al establecimiento del denunciado donde le indicaron que debía esperar 24 horas y al regresar posteriormente, se verificó que la tarjeta que tenía en su poder no era la suya. Asimismo, el denunciado le indicó que se procedería únicamente con el reembolso del monto de S/ 68.00, sin que se haya realizado una investigación del fraude.

2. La denunciante solicitó que se declare fundada su denuncia, se ordene la devolución íntegra del monto sustraído más los intereses y cualquier cargo generado, se disponga la exhibición de los videos del cajero automático donde se efectuaron las operaciones y el registro técnico detallado de las operaciones realizadas y se impongan las sanciones correspondientes. Asimismo, solicitó la devolución de las costas y costos del procedimiento.
3. Mediante Resolución N° 02 del 04 de marzo de 2026, este órgano resolutorio inició un procedimiento administrativo sancionador contra el denunciado por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto:
 - (i) Habría permitido la realización de consumos no reconocidos con la tarjeta de la denunciante, afiliada a la cuenta N.º 285-*****-0-84, pese a que el 03 de febrero de 2026 la pantalla del cajero automático que utilizó le mostró un mensaje



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

indicando que su tarjeta quedaba bloqueada por 24 horas; lo cual constituye una presunta infracción al deber de idoneidad, tipificado en el artículo 19 del Código.

- (ii) No habría cumplido con adoptar medidas de seguridad respecto de las operaciones detalladas en el cuadro N° 01 que la denunciante no reconoce; lo cual constituye una presunta infracción al deber de idoneidad, tipificado en el artículo 19 del Código.
4. El 13 y 16 de marzo de 2026, el denunciado se apersonó al procedimiento y presentó su escrito de descargos, manifestando que:

Cuestiones previas

- (i) Solicita como cuestión previa, la nulidad parcial de la imputación referida a que el denunciado habría permitido la realización de consumos no reconocidos con la tarjeta de la denunciante, afiliada a la cuenta N° 285-*****-0-84, pese a que el 3 de febrero de 2026 la pantalla del cajero automático que utilizó le habría mostrado un mensaje indicando que su tarjeta quedaba bloqueada por 24 horas; en tanto, no ha sido total y debidamente acreditada por la denunciante. Por lo que corresponde declarar la nulidad de la imputación y se solicite a la denunciante subsanar su denuncia, presentando los medios probatorios que lo acrediten o en su defecto, declarar su inadmisibilidad.
- (ii) Que, como cuestión previa, solicitó la unificación de ambas imputaciones en tanto considera que, ambas hacen referencia a las mismas operaciones y a un mismo producto financiero, la Cuenta de Ahorros de la denunciante, por lo que ambas conductas constituyen una misma conducta infractora, por lo que corresponde su unificación y análisis conjunto.
- (iii) Incluso si se considera que, la primera imputación fue debidamente acreditada por la denunciante y que no se refiere a que habrían permitido la realización de operaciones no reconocidas, sino a que la tarjeta de la denunciante se encontraba bloqueada y que, por ello, no se debió permitir la realización de operaciones, corresponde precisar que el bloqueo de la tarjeta asociada a la cuenta desde la cual se realizaron dichas operaciones forma parte del análisis sobre la adopción de medidas de seguridad. En consecuencia, este aspecto ya se encuentra comprendido dentro del cuestionamiento planteado en la segunda imputación.

Respecto de que el denunciado permitió la realización de operaciones a pesar de que la Tarjeta de la denunciante se encontraba, presuntamente, bloqueada

- (iv) Que, el *onus probandi* le corresponde al denunciante, esto es, acreditar la imputación que le hace a nuestra empresa, ello conforme al numeral 2 del artículo 173 del TUO de la LPAG, el cual señala que corresponde a los administrados presentar los medios probatorios que sustenten sus

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

pretensiones; así en el escrito de denuncia y sus adjuntos no obra medio probatorio alguno que acredite la imputación efectuada contra el denunciado, esto es, que, pese a que el 3 de febrero de 2026 la pantalla del cajero automático que utilizó le mostró un mensaje indicando que su tarjeta quedaba bloqueada por 24 horas, hayamos permitido la realización de consumos no reconocidos con la tarjeta de la denunciante.

Respecto de la imputación referida a las presuntas operaciones no reconocidas

- (v) Respecto de la validez de las operaciones señaló que, las entidades financieras están obligadas a implementar medidas de seguridad y a demostrar que toda operación fue debidamente autenticada y autorizada, especialmente ante reclamos por consumos no reconocidos. La autenticación se realiza mediante factores como claves, tarjetas o datos biométricos, y en operaciones riesgosas se exige una verificación reforzada con más de un factor.
- (vi) Agregó que, existen operaciones con tarjeta presente (uso físico) y sin tarjeta presente (como compras por internet), pero en ambos casos el banco debe probar la autorización del cliente. Si no logra acreditarlo, la denuncia del consumidor será fundada. De otro lado precisó que, en un escrito posterior presentará los medios probatorios que acrediten la validez de las operaciones.
- (vii) Respecto del patrón de consumo refirió que, la SBS tiene la facultad de interpretar las normas aplicables a las entidades financieras, y sus criterios son obligatorios. Además, de ser necesario el INDECOPI puede solicitar un informe técnico a esta entidad. En este caso, se cuestiona si el denunciado aplicó adecuadamente las medidas de seguridad en ciertas operaciones.
- (viii) Señaló además que, la normativa establece que los bancos deben implementar medidas mínimas de seguridad, como sistemas de monitoreo de operaciones; sin embargo, estos no determinan por sí solos la validez de una transacción ni sustituyen el proceso de autenticación del usuario, el cual debe cumplir con mecanismos reforzados.
- (ix) Asimismo, no es válido considerar una operación como fraudulenta solo porque no coincide con el supuesto patrón de consumo del cliente, ya que este es dinámico y puede variar. En el caso analizado, las operaciones cuestionadas se realizaron por canales previamente utilizados por la usuaria y dentro de montos habituales, por lo que no se consideran inusuales ni evidencia de una falla en la seguridad del denunciado.
- (x) Respecto al patrón de fraude señaló que, los bancos deben contar con sistemas de monitoreo para detectar operaciones sospechosas y prevenir fraudes, identificando patrones como transacciones frecuentes, montos inusuales o movimientos en distintos lugares. Este análisis debe hacerse de forma individual, considerando el comportamiento del cliente y los distintos



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

canales disponibles. En el presente caso, sostiene que las operaciones no corresponden a un patrón de fraude.

- (xi) Finalmente, sobre la ruptura del nexo causal y la falta de diligencia del denunciante, señaló que el proveedor es responsable por la falta de idoneidad del servicio, pero puede exonerarse si demuestra que el hecho se debió a una causa ajena, como la imprudencia del propio consumidor o la intervención de un tercero. En este caso, la denunciante reconoció que permitió que un tercero manipule su tarjeta en un cajero, lo que ocasionó el “cambiazó”. Además, no avisó oportunamente al banco, lo que impidió bloquear el producto y evitar las operaciones. Esta conducta se considera una falta de diligencia, ya que el cliente debe proteger su tarjeta y no compartirla con desconocidos; por lo que se concluye que la responsabilidad recae en la propia usuaria, pues su actuación facilitó las operaciones cuestionadas, eximiendo al banco de responsabilidad.
5. Mediante escrito de fecha 07 de marzo de 2026, subsanado el 27 de marzo de 2026 el denunciado presentó un escrito, manifestando lo siguiente:
- (i) Que, en atención al requerimiento formulado por este despacho, indicó que el cajero automático utilizado el 03 de febrero de 2026, se encontraba ubicado en el interior del supermercado Tottus en prolongación avenida de la cultura 2218, Cusco.
 - (ii) Que, al estar haciendo uso del cajero se le acercó una persona desconocida y tras generar confusión su tarjeta fue cambiada. Al terminar la operaciones, la pantalla del cajero automático mostró un mensaje que indicaba que su tarjeta quedaba bloqueada por 24 horas. Sin embargo posteriormente advirtió que se efectuaron las operaciones materia de denuncia, realizadas de manera sucesiva en un corto periodo de tiempo.
 - (iii) Solicitó como medio probatorio que se requiera al establecimiento comercial Tottus la remisión de video de vigilancia del 03 de febrero de 2026, en el horario comprendido entre las 18:00 y 20:00 horas, para identificar a la persona que la intervino durante el uso del cajero.
6. Mediante Resolución N° 03 del 24 de marzo de 2026, se resolvió entre otros, desestimar la nulidad deducida por el denunciado respecto de la imputación referida a que el denunciado habría permitido la realización de consumos no reconocidos con la tarjeta de la denunciante, afiliada a la cuenta N° 285-*****-0-84, pese a que el 3 de febrero de 2026 la pantalla del cajero automático que utilizó le habría mostrado un mensaje indicando que su tarjeta quedaba bloqueada por 24 horas.

II. CUESTIONES PREVIAS

II.1. Sobre la subsunción de imputaciones.

M-OPS-03/03

Página 5 de 27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

7. Mediante Resolución N° 02 del 04 de marzo de 2026, este órgano resolutorio inició un procedimiento administrativo sancionador contra el denunciado por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19 en tanto: (i) Habría permitido la realización de consumos no reconocidos con la tarjeta de la denunciante, afiliada a la cuenta N.º 285-*****-0-84, pese a que el 03 de febrero de 2026 la pantalla del cajero automático que utilizó le mostró un mensaje indicando que su tarjeta quedaba bloqueada por 24 horas y (ii) No habría cumplido con adoptar medidas de seguridad respecto de las operaciones detalladas en el cuadro N° 01 que la denunciante no reconoce.
8. Así, el denunciado solicitó la unificación de ambas imputaciones en tanto considera que, ambas hacen referencia a las mismas operaciones y a un mismo producto financiero, la Cuenta de Ahorros de la denunciante, por lo que ambas conductas constituyen una misma conducta infractora, por lo que corresponde su unificación y análisis conjunto.
9. Agregó que, incluso si se considera que, la primera imputación fue debidamente acreditada por la denunciante y que no se refiere a que habrían permitido la realización de operaciones no reconocidas, sino a que la tarjeta de la denunciante se encontraba bloqueada y que, por ello, no se debió permitir la realización de operaciones, corresponde precisar que el bloqueo de la tarjeta asociada a la cuenta desde la cual se realizaron dichas operaciones forma parte del análisis sobre la adopción de medidas de seguridad. En consecuencia, este aspecto ya se encuentra comprendido dentro del cuestionamiento planteado en la segunda imputación.
10. Al respecto, cabe precisar que, si bien ambas conductas están relacionadas a una misma cuenta, una de las imputaciones esta referida a la validez de las operaciones no reconocidas, mientras que la otra cuestiona una falla específica de seguridad, esto es, el bloqueo de la tarjeta, así, por un lado, se analizará la correcta autenticación de las operaciones y de otro lado, corresponde verificar si el bloqueo de la tarjeta fue efectivo y oportuno.
11. Por lo tanto, corresponde desestimar la solicitud del denunciado en este extremo.

II.2 Sobre la solicitud de requerir los videos de vigilancia del 03 de febrero de 2026

12. Que, la denunciante solicitó como medio probatorio que se requiera al establecimiento comercial Tottus la remisión de video de vigilancia del 03 de febrero de 2026, en el horario comprendido entre las 18:00 y 20:00 horas, para identificar a la persona que la intervino durante el uso del cajero.
13. Al respecto se debe tener en cuenta que, la obligación del denunciado radica en cumplir todas las medidas de seguridad a las que se encuentran legalmente sujetas, en cumplimiento de la normativa sectorial. En esta línea, el hecho de que, un tercero haya tenido acceso a la tarjeta de y/o cuentas de la denunciante, no determina que el análisis que efectúe este órgano resolutorio se base en tal circunstancia, toda vez que

M-OPS-03/03

Página 6 de 27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

le corresponde a este despacho evaluar las medidas de seguridad implementadas por el denunciado en torno a las operaciones efectuadas que la denunciante no reconoce.

14. Por lo tanto, corresponde desestimar la solicitud efectuada por la denunciante.

III. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

15. Determinar:

- (i) Si, el denunciado infringió o no lo establecido en el artículo 19 del Código.
- (ii) Las medidas correctivas a ser ordenadas de demostrarse responsabilidad administrativa del denunciado.
- (iii) La sanción por imponer, de demostrarse responsabilidad administrativa del Banco.
- (iv) Si, corresponde ordenar el pago de costas y costos.
- (v) Si, corresponde la inscripción del denunciado en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi (RIS).

IV. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

IV.1. De la infracción al deber de idoneidad

16. El artículo 18 del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe².
17. Por su parte, el artículo 19 del Código establece que los proveedores son responsables por calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado³. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y

² **LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

³ **LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

prestar los servicios al consumidor en las condiciones informadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

18. El artículo 104 del Código⁴, establece que la atribución de responsabilidad al proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la carga de la prueba; es decir, primero corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio, siendo que una vez acreditada la existencia de un defecto en el producto adquirido o en el servicio contratado, la responsabilidad administrativa objetiva en la actuación del proveedor impone a éste la obligación procesal de probar que no es responsable por la falta de idoneidad del producto o servicio defectuoso, debido a la existencia de circunstancias que lo eximen de responsabilidad, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.
19. En el presente caso, este órgano resolutorio inició un procedimiento administrativo sancionador en contra del denunciado por presunta infracción al deber de idoneidad, en tanto: (i) Habría permitido la realización de consumos no reconocidos con la tarjeta de la denunciante, afiliada a la cuenta N.º 285-*****-0-84, pese a que el 03 de febrero de 2026 la pantalla del cajero automático que utilizó le mostró un mensaje indicando que su tarjeta quedaba bloqueada por 24 horas y (ii) No habría cumplido con adoptar medidas de seguridad respecto de las operaciones detalladas en el cuadro N° 01 que la denunciante no reconoce; lo cual constituye una presunta infracción al deber de idoneidad, tipificado en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

VI.1.1. Respeto de haber permitido la realización de consumos no reconocidos con la tarjeta de la denunciante, afiliada a la cuenta N.º 285-***-0-84, pese a que el 03 de febrero de 2026 la pantalla del cajero automático que utilizó le mostró un mensaje indicando que su tarjeta quedaba bloqueada por 24 horas**

20. Al respecto, la denunciante señaló que, el 03 de febrero de 2026, tras realizar un consumo por el monto de S/ 68.00 en Tottus se apersonó a un cajero automático donde una persona desconocida se le acercó y la confundió mientras tenía su tarjeta insertada en el cajero, circunstancia en la que fue víctima del cambio de su tarjeta sin que lo notara, momento en que la pantalla del cajero mostró un mensaje de que su

⁴ **LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

tarjeta quedaba bloqueada por 24 horas, por lo que confió en que no podían efectuarse operaciones durante ese periodo.

21. Por su parte el denunciado manifestó que, el *onus probandi* le corresponde al denunciante, esto es, acreditar la imputación que le hace a nuestra empresa, ello conforme al numeral 2 del artículo 173 del TUO de la LPAG, el cual señala que corresponde a los administrados presentar los medios probatorios que sustenten sus pretensiones; así en el escrito de denuncia y sus adjuntos no obra medio probatorio alguno que acredite la imputación efectuada contra el denunciado, esto es, que, pese a que el 3 de febrero de 2026 la pantalla del cajero automático que utilizó le mostró un mensaje indicando que su tarjeta quedaba bloqueada por 24 horas, hayamos permitido la realización de consumos no reconocidos con la tarjeta de la denunciante.
22. Conforme se mencionó en los párrafos precedentes, corresponde al consumidor acreditar la existencia del defecto respecto al bien o servicio materia de denuncia; no obstante, este órgano resolutorio advierte que la denunciante no presentó ningún medio probatorio o de carácter indiciario que permita acreditar que el cajero automático que utilizó le mostró un mensaje indicando que su tarjeta quedaba bloqueada por 24 horas, por ejemplo, una fotografía, o video del hecho cuestionado. Por ende, no ha quedado acreditado que se hayan efectuado consumos pese a que la tarjeta de la denunciante se encontraba bloqueada.
23. Por lo que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 173.2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General⁵ establece la obligación de los administrados de aportar pruebas y el artículo 196 del Código Procesal Civil -de aplicación supletoria al presente procedimiento⁶- dispone que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión⁷; por tanto, en materia de protección al consumidor, corresponde a los

⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**
Artículo 173°.- Carga de la prueba
(...)
173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

⁶ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**
DISPOSICIONES FINALES. Primera.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.
DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS QUE APRUEBA TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo.
(...)
1.2. **Principio del debido procedimiento.-** Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

⁷ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**
Artículo 196°.- Carga de la prueba.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

consumidores acreditar el defecto del servicio o producto brindado por los proveedores, para que así se traslade a éstos la obligación procesal de sustentar y acreditar que no son responsables por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado.

24. Así, un aspecto que se debe tomar en cuenta es que, la presunción de veracidad de las afirmaciones realizadas por el denunciante es relativa, ya que para ello se debe generar convicción en la autoridad administrativa sobre los hechos materia de denuncia, apoyándose en la actividad probatoria que tenga pertinencia con la cuestión que se discute, lo que no ocurrió en el presente caso.
25. Por lo señalado, el sancionar a la denunciada sin que se haya acreditado la existencia del defecto alegado vulneraría el principio de licitud⁸, uno de los principios que rige el procedimiento administrativo sancionador, recogido en el artículo 248 numeral 9 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, según el cual la administración debe presumir que los administrados actúan conforme a ley mientras no se cuente con evidencia en contrario. Así, uno de los aspectos que contempla la presunción de licitud consiste en que ningún administrado, en su relación con las autoridades, debe aportar prueba sobre su inocencia⁹, es decir, ningún administrado puede ser sancionado sobre la base de una inferencia, una sospecha, por su falta de apersonamiento o de la presentación de su descargo, por más razonable y lógica que sea el planteamiento legal de la autoridad.
26. Por lo expuesto, este órgano resolutivo considera que corresponde archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el denunciado en el extremo referido al incumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Código, al no haberse acreditado que el 03 de febrero de 2026 la pantalla del cajero automático que utilizó la denunciante le mostró un mensaje indicando que su tarjeta quedaba bloqueada por 24 horas y por ende que se hayan permitido la realización de consumos no reconocidos con su tarjeta, afiliada a la cuenta N.º 285-*****-0-84.

VI.1.2. Respecto de no haber cumplido con adoptar medidas de seguridad respecto de las operaciones detalladas en el cuadro N° 01 que la denunciante no reconoce

27. La denunciante refirió que, el 03 de febrero de 2026, tras realizar un consumo por el monto de S/ 68.00 en Tottus se apersonó a un cajero automático donde una persona desconocida se le acercó y la confundió mientras tenía su tarjeta insertada en el cajero,

⁸ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 248°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (...)

9. Presunción de licitud. - Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

⁹ MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del procedimiento Administrativo General. Cuarta edición. Gaceta Jurídica: Lima, 2005. p. 635.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

circunstancia en la que fue víctima del cambio de su tarjeta sin que lo notara, momento en que la pantalla del cajero mostró un mensaje de que su tarjeta quedaba bloqueada por 24 horas, por lo que confió en que no podían efectuarse operaciones durante ese periodo.

28. Respecto del patrón de consumo refirió que, la SBS tiene la facultad de interpretar las normas aplicables a las entidades financieras, y sus criterios son obligatorios. Además, de ser necesario el INDECOPI puede solicitar un informe técnico a esta entidad. En este caso, se cuestiona si el denunciado aplicó adecuadamente las medidas de seguridad en ciertas operaciones.
29. Señaló además que, la normativa establece que los bancos deben implementar medidas mínimas de seguridad, como sistemas de monitoreo de operaciones; sin embargo, estos no determinan por sí solos la validez de una transacción ni sustituyen el proceso de autenticación del usuario, el cual debe cumplir con mecanismos reforzados.
30. Asimismo, no es válido considerar una operación como fraudulenta solo porque no coincide con el supuesto patrón de consumo del cliente, ya que este es dinámico y puede variar. En el caso analizado, las operaciones cuestionadas se realizaron por canales previamente utilizados por la usuaria y dentro de montos habituales, por lo que no se consideran inusuales ni evidencia de una falla en la seguridad del denunciado.
31. Respecto al patrón de fraude señaló que, los bancos deben contar con sistemas de monitoreo para detectar operaciones sospechosas y prevenir fraudes, identificando patrones como transacciones frecuentes, montos inusuales o movimientos en distintos lugares. Este análisis debe hacerse de forma individual, considerando el comportamiento del cliente y los distintos canales disponibles. En el presente caso, sostiene que las operaciones no corresponden a un patrón de fraude.
32. Finalmente, sobre la ruptura del nexo causal y la falta de diligencia del denunciante, señaló que el proveedor es responsable por la falta de idoneidad del servicio, pero puede exonerarse si demuestra que el hecho se debió a una causa ajena, como la imprudencia del propio consumidor o la intervención de un tercero. En este caso, la denunciante reconoció que permitió que un tercero manipule su tarjeta en un cajero, lo que ocasionó el “cambiao”. Además, no avisó oportunamente al banco, lo que impidió bloquear el producto y evitar las operaciones. Esta conducta se considera una falta de diligencia, ya que el cliente debe proteger su tarjeta y no compartirla con desconocidos; por lo que se concluye que la responsabilidad recae en la propia usuaria, pues su actuación facilitó las operaciones cuestionadas, eximiendo al banco de responsabilidad.
33. En el presente caso, este despacho efectuará un análisis de las medidas de seguridad adoptadas por el denunciado a efectos de evitar la realización de la operación cuestionada, de este modo se verificará el monitoreo y detección de operaciones



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

inusuales; así, una vez superada dicha evaluación, se procederá a analizar si se realizó un cargo justificado de esta, cumpliendo con los requisitos de validez pertinentes.

Sobre el comportamiento habitual de consumo de la denunciante

34. Al respecto, la Resolución SBS N° 6523-2013 que aprueba el Reglamento establece como garantía legal el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los tarjetahabientes, se encuentra comprendido -de forma unívoca por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial, encontrándose entre ellas, el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.
35. En este orden de ideas, las expectativas razonables de un consumidor, al contar con un producto financiero con las entidades financieras, importan que estas desplieguen todas las medidas de seguridad contempladas a su cargo legalmente, sin excepción alguna, siendo que, la falta de observancia de una de ellas comportaría la prestación de un servicio financiero inidóneo. En ese sentido, la autoridad administrativa debe evaluar el cumplimiento de dicha garantía legal, incluso aunque el consumidor no hubiera cuestionado su observancia de forma completa o explícita.
36. Ello considerando que los consumidores o usuarios de servicios financieros esperan que sus proveedores les brinden un servicio responsable e idóneo, capaz de generar seguridad en cada una de las transacciones que realicen. En ese sentido, el parámetro de idoneidad en este tipo de casos está constituido por los mecanismos de seguridad implementados por los proveedores para realizar operaciones, vía virtual o presencial; por ello, es necesario que, dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por la entidad financiera, sea ésta quien presente medios probatorios suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que cargó debidamente la operación u operaciones en cuestión.
37. Así, el numeral 5 del artículo 2 del Reglamento define que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores que pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.
38. Por su parte, el artículo 17 del mismo Reglamento establece lo siguiente:

(...) Artículo 17°. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

- 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.*
- 2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.*



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones. (...)”

39. Bajo los alcances del artículo en mención la finalidad del artículo 17 del Reglamento descansa en la protección de los usuarios frente al cargo de transacciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito, a partir de, entre otros aspectos, la revisión del movimiento histórico de transacciones en las respectivas cuentas, lo cual evidentemente involucra el análisis de operaciones que permitan a la empresa supervisada generar razonablemente un patrón de consumo respecto al uso de dicho producto por parte de su cliente. Así, la normativa sectorial exige que el patrón de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo, debe responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica del usuario.
40. En el presente caso de los medios de prueba que obran en el expediente, se tiene que, el denunciante presentó la copia de los últimos movimientos de su cuenta digital de fecha 05 de febrero de 2026, documento en el que se aprecian las operaciones no reconocidas efectuadas el 03 de febrero de 2026 conforme se muestra a continuación:

Últimos movimientos	
Cuenta Digital S/ : 285-91470376-0-84	
CCI : 00228519147037608454	
03/02 IMPUESTO ITE - LEY	- S/ 0.25
03/02 RETIRO AG 983048	- S/ 500.00
03/02 TRANSF. AG 983048	- S/ 1,000.00
03/02 RETIRO AG 983048	- S/ 500.00
03/02 RETIRO AG 983048	- S/ 500.00
03/02 RETIRO AG 983048	- S/ 500.00
03/02 RETIRO AG 983048	- S/ 500.00
03/02 Pago YAPE a 285978	- S/ 1.00
03/02 RETIRO EFECTIVO	- S/ 645.12
03/02 RETIRO EFECTIVO	- S/ 645.12
03/02 RETIRO EFECTIVO	- S/ 645.12
03/02 TRANSF OTRA CUENT	- S/ 1,400.00
03/02 TRANSF OTRA CUENT	- S/ 1,400.00
03/02 RETIRO EFECTIVO	- S/ 1,500.00
03/02 RETIRO EFECTIVO	- S/ 1,500.00
03/02 SCO CUSCO LA CULTU	- S/ 68.35
03/02 Pago YAPE a 285022	- S/ 1.00
03/02 Pago YAPE de 28508	S/ 150.00
02/02 BITE000915982694	- S/ 3.00
02/02 BITE000915982694	- S/ 3.00
Saldo Contable:	S/ 11,013.49
Saldo Disponible:	S/ 11,013.49
K2850002	

41. En ese entendido y en concordancia con los argumentos desarrollados en párrafos precedentes de la presente resolución, habiéndose acreditado que las operaciones fueron cargadas a la cuenta de ahorros del denunciante, pero que no son reconocidos por este, correspondía revisar si el denunciado adoptó las medidas de seguridad necesarias, como realizar el seguimiento de operaciones que pueden corresponder a



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

patrones de fraude (Artículo 22 Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito¹⁰), dentro de las que se encuentra los mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre estas posibles operaciones de fraude, ello puede ser a través de correo electrónico por ejemplo u otros similares.

42. Así, correspondía al denunciado presentar los estados de la cuenta de la denunciante o el documento que contenga el detalle de los movimientos anteriores (06 meses¹¹) a la realización de las operaciones no reconocidas, esto con la finalidad de verificar el comportamiento habitual de consumo del denunciante. Así, el denunciado presentó los estados de cuenta correspondientes a los veinticuatro (24) últimos meses anteriores a la fecha de realización de las operaciones, sin embargo, este despacho tomará en cuenta únicamente los estados de cuenta correspondiente a las doce (12) meses anteriores a la fecha de realización de las operaciones, conforme el detalle del cuadro siguiente:

Mes o Periodo de facturación	Cantidad de Consumos	Consumo Mayor en soles	Monto Total en soles	Cantidad de Consumos máximos por Día
Febrero de 2025	27	S/ 500.00	S/ 1,915.10	5
Marzo de 2025	37	S/ 189.00	S/ 673.80	5
Abril de 2025	37	S/ 350.00	S/ 500.00	3
Mayo de 2025	42	S/ 500.00	S/ 1,774.40	4
Junio de 2025	38	S/ 500.00	S/ 1,705.13	4
Julio de 2025	42	S/ 500.00	S/ 1,804.35	3
Agosto de 2025	62	S/ 500.00	S/ 1,823.97	5
Setiembre de 2025	38	S/ 500.00	S/ 1,794.15	4
Octubre de 2025	46	S/ 500.00	1,590.70	5
Noviembre de 2025	46	S/ 2,000.00	S/ 3,823.00	4
Diciembre de 2025	58	S/ 500.00	S/ 2,922.60	7

¹⁰ **RESOLUCIÓN DE LA SBS N° 6523- 2013 - REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO.**
Artículo 22°.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude
Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:
1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.

¹¹ Periodo referencial, pudiendo ser este mayor al solicitado.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

Enero de 2026	44	S/ 450.00	S/ 1,925.80	7
Febrero de 2026 (un día antes de las operaciones cuestionadas)	5	S/ 19.40	s/ 40.80	5

43. En este sentido, se puede afirmar que las operaciones materia de denuncia efectuadas el 03 de febrero de 2026, se encontraban dentro del patrón de consumo de la denunciante, considerando que, de manera individual y conjunta se registran operaciones superiores a los montos materia de denuncia dentro de los 12 meses anteriores a las operaciones materia de cuestionamiento, asimismo se evidencia que el canal utilizado para las operaciones cuestionadas -Retiro, transferencias y Yape-, son canales usualmente utilizados por la denunciante.
44. Sin perjuicio de lo anterior, es de precisar que, de la verificación de la hora de realización de cada operación, se advierte que estas se efectuaron en el lapso de 50 minutos, en tanto la primera operación por el monto de S/ 1,500.00 se efectuó a las 18:45 horas y la última de la que se tiene registro por el monto de S/ 500.00 a las 19:37 horas; es decir se efectuaron 13 operaciones en menos una hora, por lo que el denunciado tenía obligación de adoptar las medidas de seguridad de detección de patrón de fraude respecto de las operaciones materia de denuncia, más aún cuando de la verificación del patrón de consumo del denunciante se advierten que este en promedio efectuaba entre 3 y 7 operaciones por día.
45. Es importante indicar, que si bien la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en un reciente pronunciamiento indicó que, de acuerdo con la obligación contenida en el numeral 2 del artículo 17° del Reglamento, al detectarse una operación inusual en los sistemas de la entidad financiera, esta última debe impedir además que el mencionado consumo sospechoso sea atribuido a su cliente. Ello, en la medida que la finalidad de las medidas de seguridad contempladas en la mencionada norma reside en prevenir que los consumidores se vean perjudicados por consumos que no respondan al uso habitual que otorgan a sus productos financieros. Así, la Sala señaló que, ante la detección de una operación sospechosa en perjuicio del cliente, la garantía ofrecida por la entidad financiera debería ser que la aludida transacción no sea cargada a su cuenta, al haber sido identificada como inusual al empleo que el consumidor brindaba a su producto financiero. Por tanto, la Sala señaló que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, es decir que se encuentren dentro de su comportamiento habitual de consumo y que hayan sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de operación.
46. Precisamente en cuanto a este último extremo, la Sala refirió que en aquellos casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, no será necesario verificar si, en la realización de dicha operación, concurren los requisitos de validez necesarios para



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

su autorización, pues con lo primero (patrón de consumo) bastará para tener por acreditada la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de la primera operación y las posteriores.

47. Ante ello, este Órgano Resolutivo se aparta del criterio señalado por la Sala, considerando que, en los casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, se debe analizar también si concurrieron los requisitos de validez necesarios, toda vez que, la realización de la primera operación que generó la alerta no deviene en indebida por el solo hecho de ser ajena al patrón de consumo del tarjetahabiente, ya que su realización permite a la entidad financiera adoptar las acciones oportunas a fin de asegurar el patrimonio de su cliente, reflejado en el hecho de evitar la realización de operaciones posteriores.
48. Es de precisar que el pronunciamiento emitido por la Sala no es vinculante para este Órgano Resolutivo, en razón a la autonomía técnica y funcional con la que cuenta, considerando además lo desarrollado en el párrafo precedente, correspondiendo en este caso apartarnos del criterio señalado por la Sala en el extremo antes indicado.
49. Ahora bien, habiéndose realizado el análisis de patrón de consumo de la denunciante, corresponde a este Órgano Resolutivo verificar la validez de las operaciones cuestionadas.

Sobre la validez de la operación no reconocida

50. Al respecto, el artículo 18 del Reglamento de Ciberseguridad dispone que las entidades del sistema financiero deben adoptar mecanismos de seguridad en el enrolamiento (afiliación) de un usuario a un canal digital, debiendo estos mecanismos estar orientados mínimamente a la verificación de la identidad del usuario que solicita la operación y la generación de las respectivas credenciales del usuario respecto a su afiliación.
51. Asimismo, es importante destacar que el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad establece que, para la validez de operaciones por un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, la contratación de un producto, registro de un beneficiario de confianza, modificación de límites y condiciones, entre otros supuestos, se requiere que las entidades del sistema financiero adopten las siguientes acciones:
a) La utilización de, por lo menos, 2 factores de autenticación que correspondan a categorías distintas y sean independientes uno del otro; b) La generación de un código de autenticación mediante métodos criptográficos, cuyo uso debe ser por única vez; y, c) La notificación al usuario de los datos de la operación exitosa.
52. Adicionalmente, el artículo 20 de dicho cuerpo normativo desarrolla las exenciones de la aplicación de autenticación reforzada en operaciones efectuadas a través de canales digitales, las cuales se configuran en supuestos como: a) Operaciones de pago, pagos periódicos o transferencia hacia un beneficiario de confianza, registrado



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

previamente por el usuario; b) Operaciones de pago, pagos periódicos o transferencia a cuentas en las que el cliente y el beneficiario sean la misma persona, sea natural o jurídica; c) Operaciones de pago que presenten un nivel de riesgo de fraude bajo, cuya determinación debe ser sustentada por las entidades financieras; y, d) Operaciones realizadas luego de que el usuario reportara el robo o pérdida de sus credenciales.

53. Al respecto, si bien el denunciado señaló que, las entidades financieras están obligadas a implementar medidas de seguridad y a demostrar que toda operación fue debidamente autenticada y autorizada, especialmente ante reclamos por consumos no reconocidos. La autenticación se realiza mediante factores como claves, tarjetas o datos biométricos, y en operaciones riesgosas se exige una verificación reforzada con más de un factor.
54. Asimismo, agregó que, existen operaciones con tarjeta presente (uso físico) y sin tarjeta presente (como compras por internet), pero en ambos casos el banco debe probar la autorización del cliente. Si no logra acreditarlo, la denuncia del consumidor será fundada. De otro lado precisó que, en un escrito posterior presentará los medios probatorios que acrediten la validez de las operaciones.
55. En el presente caso, el denunciado no cumplió con adjuntar medio probatorio alguno que permita acreditar la validez de cada una de las operaciones materia de denuncia; en tanto no se acreditó dentro del procedimiento en primer término el ingreso válido a la Banca Móvil BCP, el importe de retiro, así como el detalle de las operaciones cuestionadas.
56. Cabe precisar que, solo al evidenciarse el uso conjunto de todos estos elementos podrá darse por válida el cargo de la operación en controversia, así como de otros datos necesarios en los que dependerá también el canal utilizado para su realización, los que crearán convicción en este órgano resolutorio de que la operación no reconocida fue válida.
57. Además, conforme se ha señalado en los párrafos anterior, la carga probatoria recae en el denunciado de presentar los medios de prueba pertinentes para acreditar su falta de responsabilidad por el hecho infractor denunciado, más aun considerando que es el proveedor quien tiene la carga de probar la idoneidad de los productos y servicios que ofrece en el mercado, así el denunciado en el procedimiento tuvo expedito su derecho de aportar los medios de prueba y alegaciones que considerara pertinentes para acreditar que no incurrió en el hecho materia de denuncia, sin embargo, no lo hizo.
58. Finalmente, sobre la ruptura del nexo causal y la falta de diligencia del denunciante, alegada por el denunciado al señalar que el proveedor es responsable por la falta de idoneidad del servicio, pero puede exonerarse si demuestra que el hecho se debió a una causa ajena, como la imprudencia del propio consumidor o la intervención de un tercero. En este caso, la denunciante reconoció que permitió que un tercero manipule su tarjeta en un cajero, lo que ocasionó el “cambiao”. Además, no avisó



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

oportunamente al banco, lo que impidió bloquear el producto y evitar las operaciones. Esta conducta se considera una falta de diligencia, ya que el cliente debe proteger su tarjeta y no compartirla con desconocidos; por lo que se concluye que la responsabilidad recae en la propia usuaria, pues su actuación facilitó las operaciones cuestionadas, eximiendo al banco de responsabilidad.

59. Ello no enerva la obligación de la entidad financiera de cumplir con todas las medidas de seguridad a las que se encuentran legalmente sujetas, así, el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en la normativa sectorial es un mandato legal al que se encuentran obligadas y el cual no depende de la acción o inacción de su cliente.
60. Por lo expuesto, este Órgano Resolutivo considera que el denunciado ha incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código, al haberse acreditado durante el procedimiento que no adoptó las medidas de seguridad respecto de las operaciones detalladas en el cuadro N° 01 que la denunciante no reconoce.

IV.2. De la Medida Correctiva

61. Este Órgano Resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras¹² —las cuales tienen el objeto de resarcir las

¹²

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 115°.- Medidas correctivas reparadoras

- 115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutivo dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:
- a. Reparar productos.
 - b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
 - c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
 - d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
 - e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
 - f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
 - g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
 - h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
 - i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior— y complementarias¹³ —que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro—.

62. En el presente caso, se ha verificado que el denunciado ha cometido infracción al Código, por lo que corresponde ordenarle como medida correctiva que, en un plazo de veinte (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
- (i) Devolver a la denunciante el importe de S/ 11,236.36 (Once mil doscientos treinta y seis con 36/10 soles) correspondiente a las operaciones detalladas en el cuadro N° 01 que la denunciante no reconoce.
63. El proveedor tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva ordenada en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de quedar expedita la facultad de este Órgano Resolutivo para imponer una multa coercitiva de una (01) a tres (03) UIT

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

13

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 116°.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117 del Código¹⁴.

IV.3. De la Graduación de la Sanción

64. El artículo 110 del Código¹⁵ establece que la autoridad podrá sancionar con amonestación y multas de hasta de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias, según el tipo de infracción cometida, leve, grave o muy grave.
65. De conformidad con el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, vigente a partir del 15 de junio de 2021, y aplicable a los procedimientos iniciados a partir de dicha fecha, la multa a imponer por infracciones al Código se calculará en base a la fórmula " $M = m \times F$ " donde " m " representa la multa base y " F " la sumatoria de los factores agravantes y atenuantes. Cabe precisar que, en caso de no existir ninguna circunstancia agravante y atenuante, el factor F es equivalente a la unidad ($F = 1$ o 100%).
66. Siguiendo el orden previsto en la referida norma, corresponde establecer, en primer lugar, la Multa Base (m), la cual se estima multiplicando un primer componente de valores preestablecidos según la afectación y el tamaño del infractor ($k_{i,j}$) por un segundo componente que denominamos factor de Duración (D_t), conforme la siguiente fórmula: " $m = k_{i,j} \times D_t$ ".
67. En el presente caso, corresponde determinar (i) el nivel de afectación en función al tipo de infracción, esto es, si es muy baja, baja, moderada, alta o muy alta; (ii) el tamaño del infractor, verificando, si a la fecha en que cometió la infracción tenía la condición

14

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

15

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 110.- Sanciones administrativas

El Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108° con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50 UIT).

b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.

c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450 UIT).

En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que se haya acreditado de primera instancia, siempre que se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores.

Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

de micro, pequeña, mediana o gran empresa; y, (iii) el periodo de duración de la infracción cometida, que podría ser hasta 24 meses.

- (i) **Nivel de afectación:** La infracción cometida está referida a no haber adoptado las medidas de seguridad respecto de las trece operaciones no reconocidas por el monto total de 11,236.36, que se encuentra dentro del supuesto comprendido de las infracciones cuya cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea entre (01) y dos (02) UIT; por lo que, se determina que el tipo de afectación es “moderada”, según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.
- (ii) **Tamaño del infractor:** El artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, norma modificada por la Ley 30056, prevé que la condición de micro, pequeña, mediana y gran empresa se obtiene a partir de las ventas anuales (microempresa: ventas anuales de 1 a 150 UIT; pequeña empresa: ventas anuales de 150 a 1 700 UIT; mediana empresa: ventas anuales de 1 700 a 2 300 UIT; y, si las ventas anuales superan las 2 300 UIT se trata de una gran empresa).

De acuerdo a la información económica reportada por el denunciado ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, en particular, Padrón Sunat (2024): Búsqueda de Información Empresarial por RUC, se verifica que sus ventas anuales, bajo la denominación "Facturación anual máxima" superó las 2 300 UIT (es decir los S/ 11,845,000.00, considerando para este cálculo la UIT fijada para el 2024); por lo que, se ha acreditado su condición de “gran empresa”, conforme se evidencia de la documentación recabada del Padrón Sunat.

PADRÓN SUNAT (2023): BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL POR RUC		
RUC	20.100.047.218	Colocar el RUC del sancionado.
Nombre o razón social 1/	BANCO DE CREDITO DEL PERU	
Tamaño de empresa 2/	Gran empresa	
Facturación anual máxima (S/) 3/	99.000.000	

Notas:
- El presente archivo solo incluye datos del Padrón de Contribuyentes de la Sunat donde se especifica el tamaño de empresa.
- Los datos del Padrón de Contribuyentes de la Sunat no necesariamente coinciden con los señalados en el Top 10 000.
1/ Nombre o razón social del contribuyente asociado al RUC según la Sunat.
2/ Tamaño de empresa en el 2023 del contribuyente asociado al RUC según la Sunat.
3/ Variable incorporada por la OEE. Es la facturación anual máxima en soles asociada al tamaño de empresa correspondiente. Para empresa, se considera una facturación máxima de 20 000 UIT o 99 000 000 soles.
Fuente: Padrón de contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) del 2023.

Considerando el nivel de afectación “moderada” y el tamaño del infractor “gran empresa”, el valor preestablecido conforme al cuadro 18 (gráfico de doble entrada) previsto en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM es de 3.78.

- (iii) **Periodo de duración de la infracción:** La infracción se cometió en un solo acto, dada su naturaleza instantánea; por lo que, el factor de duración conforme al valor preestablecido en el cuadro 23 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM es



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

1,0. Por tanto, al multiplicar el monto preestablecido (3.78) por el factor de duración (1,0), se determina que la multa base es de 3.78 UIT.

68. Finalmente, en el presente caso no consideramos atenuantes ni agravantes; por lo que, "F" es igual a 1,0.
69. En ese sentido, la multa a imponer (M), en atención a la fórmula " $M = m \times F$ ", con los datos obtenidos, resulta " $M = 3.78 \times 1.00$ ", es de 3.78 UIT.
70. En este punto resulta importante reproducir el reporte de Cálculo de Multas Preestablecido, generado a través del aplicativo de Indecopi denominado "Calculadora de multas", como se muestra a continuación:

REPORTE DEL CÁLCULO DE MULTAS - PREESTABLECIDO

Órgano resolutorio	PS0
RUC del sancionado	20100047218
Razón social del sancionado	BANCO DE CREDITO DEL PERU
Tamaño del sancionado	Gran empresa
Tipo de infracción	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (01) UIT y menor a (02) UIT.
Nivel de infracción	Moderada
Factor de duración (Dt)	1.00
Multa base (UIT)	3.78
Factores agravantes y atenuantes (F)	1.00
Multa preliminar (UIT)	3.78
No supera los topes legales	
Multa final (UIT) ¹	3.78

71. Por tanto, corresponde sancionar al denunciado con una multa de tres punto setenta y ocho Unidades Impositivas Tributarias (3.78 UIT), por infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código, por no haber cumplido con adoptar medidas de seguridad respecto de las operaciones detalladas en el cuadro N° 01 que la denunciante no reconoce.

IV.4. De las Costas y Costos del procedimiento

M-OPS-03/03

Página 22 de 27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

72. El artículo 7° del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi¹⁶ dispone que es potestad de ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
73. El denunciado deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a la suma de S/ 36.00 (Treinta y seis con 00/100 Soles)¹⁷. Para ello, el denunciado tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de costas ordenado en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de quedar expedita la facultad de este Órgano Resolutivo para imponer una multa coercitiva no menor de una (01) UIT, por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 118° del Código¹⁸.
74. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

IV.5. De la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi (RIS).

75. El artículo 119 del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado¹⁹.

¹⁶ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI.

(...)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

¹⁷ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

¹⁸ **LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

¹⁹ *Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.*
LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

76. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
77. En la medida que, a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de infracciones al Código por parte del denunciado, así como se le ha impuesto sanciones por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

V. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco de Crédito del Perú en el extremo referido al incumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no haberse acreditado que el 03 de febrero de 2026 la pantalla del cajero automático que utilizó la denunciante le mostró un mensaje indicando que su tarjeta quedaba bloqueada por 24 horas y por ende que se hayan permitido la realización de consumos no reconocidos con su tarjeta, afiliada a la cuenta N.º 285-*****-0-84.

SEGUNDO: Sancionar al Banco de Crédito del Perú con tres punto setenta y ocho Unidades Impositivas Tributarias (3.78 UIT), por haber incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado durante el procedimiento que no adoptó las medidas de seguridad respecto de las operaciones detalladas en el cuadro N° 01 que la denunciante no reconoce.

TERCERO: Requerir al Banco de Crédito del Perú el cumplimiento espontáneo de la multa²⁰, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 205 del Texto Único Ordenado

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

²⁰ Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM N° **20260000003525** para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú y Banco BBVA Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco BBVA Perú)	A través de Págalo.pe del Banco de la Nación
1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". 2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagos y transferencias. 2. Seleccionar pagos de servicios. 3. Seleccionar Instituciones (Indecopi). 4. Seleccionar el concepto	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagar servicio. 2. Seleccionar Indecopi. 3. Seleccionar el concepto de pago (multas). 4. Ingresar el número de	* Págalo.pe (app) o Págalo.pe (web) 1. Buscar entidad: INDECOPI. 2. Seleccionar Multas Indecopi. 3. Digitar el Código de Identificación (CUM).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

de la Ley del Procedimiento Administrativo General²¹, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo²². El sancionado sólo pagará el 75% de las multas si consiente la presente resolución y procede a cancelarlas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor²³.

CUARTO: Ordenar al Banco de Crédito del Perú, como medida correctiva que en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Devolver a la denunciante el importe de S/ 11,236.36 (Once mil doscientos treinta y seis con 36/10 soles) correspondiente a las operaciones detalladas en el cuadro N° 01 que la denunciante no reconoce.

El Banco de Crédito del Perú, deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de quedar expedita la facultad de este Órgano Resolutivo de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117 del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

QUINTO: Ordenar al Banco de Crédito del Perú, el pago de las costas y costos del procedimiento y disponer que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de

número de CUM. 3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	de pago (multas). 5. Ingresar el número de CUM. 6. Ingresar el monto a pagar.	CUM. 5. Ingresar el monto a pagar.	4. Seleccionar el monto a pagar. 5. Seleccionar el medio de pago (Visa, Mastercard, American Express o Bim).
--	---	---------------------------------------	---

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comuniquen inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

²¹ Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

²² El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

²³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

las costas de esta instancia a la denunciante ascendente a S/ 36.00, sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de la solicitud de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente. El Banco de Crédito del Perú, deberá acreditar el cumplimiento del pago de costas ordenado, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado, bajo apercibimiento de quedar expedita la facultad de este Órgano Resolutivo de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

SEXTO: Informar a las partes del procedimiento que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁴, caso contrario la resolución quedará consentida²⁵.

SÉPTIMO: Informar a las partes del procedimiento que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI²⁶, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

OCTAVO: Disponer la inscripción del Banco de Crédito del Perú, en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede

²⁴ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32°.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG (...)

²⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²⁶ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34°.- Fin de procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emitirá una Razón de Jefatura o de Secretaría Técnica, según corresponda, y, de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 136-2026/PS0-INDECOPI-CUS

administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

VICSON RICARDO ALVAREZ PALOMINO
Jefe (i)²⁷
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
en materia de Protección al Consumidor
de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco

²⁷ Memorándum N° 543-2025-CUS/INDECOPI, del 04 de noviembre de 2025.